



PUTUSAN
NOMOR 129/PID.SUS/2019/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAPAR Bin SAINI** ;
2. Tempat lahir : Mendahara (Tanjung Timur) ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 05 April 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Seroja Rt.16 Kelurahan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa telah ditahan dalam **tahanan Rutan** oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 ;
2. Penetapan **Penangguhan** Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2019 ;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019 (**Tahanan Rumah**) ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 26 September 2019 (**Tahanan Rumah**) ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 s/d 25 November 2019 (**Tahanan Rumah**) ;

Pengadilan Tinggi tersebut tersebut ;

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Desember 2019 Nomor. 129 /PID.SUS/2019/PT.JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara Nomor. 78/Pid.Sus/2019/PN Tjt ,tanggal 13 Nopember 2019 ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal, 10 Desember 2019 Nomor. 129 /PID.SUS/2019/PT.JMB tentang penunjukan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding :

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor. 78/Pid.Sus/2019/PN.Tjt tanggal 13 Nopember 2019, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 5 Maret 2019 No. Rek Perk.: PDM11/MBULI/0219 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa ia Terdakwa **JAPAR Bin SAINI** bersama-sama dengan saksi Mulyadi Bin Amirudin AS (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Perairan Tanjung Solok – Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Sahat Dame Simanjorang Bin Dirman Simanjorang bersama-sama dengan saksi Afriyansyah Bin Agusman, Kasat Polair serta rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diperairan Kuala Jambi sering terjadi penyalahgunaan dan niaga bahan bakar minyak lalu para saksi melakukan patroli dengan menggunakan kapal patroli C2, saat dilokasi para saksi melihat sebuah pompong bermuatan kemudian dilakukan penghentian dan dilakukan pengecekan saat pengecekan kapal pompong dinahkodai oleh Terdakwa serta saksi Amri Bin Arifin sebagai Anak Buah Kapal, kemudian dilakukan pengecekan muatan kapal pompong tersebut, saat pengecekan muatan kapam pompong tersebut memuat bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak $\pm$ 6000 liter yang dimuat didalam 5 (lima) buah baby tank, drum besi 3 (tiga) buah, drum plastik 2 (dua) buah, tong / drum plastik 1 (satu) buah dan derijen 5 (lima) buah yang diangkut oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen atau izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang ;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/PIDSUS/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar jenis bio solar tersebut atas perintah saksi Mulyadi Bin Amirudin AS yang Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar dari SPDN (Solar Paket Dealaer Nelayan) milik saksi Sulaiman yang berada di Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi untuk diangkut / dibawa ke alamat Terdakwa dengan menggunakan surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun surat Rekomendasi tersebut sudah tidak berlaku lagi ;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa angkut merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang diperuntukan bagi nelayan ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal tanggal 30 Oktober 2019 No.Reg. Perkara : PDM-22/TJT/08/0219, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Japar Bin Saini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Japar Bin Saini dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompong kayu tanpa nama lambung bermesin Mitsubishi 4D-30PK ;
 - 1 (satu) lembar surat asli pass kecil nomor : pk.205/02/04/upp.mdr-2019 tanggal 14 Februari 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat asli lampiran pass kecil nomor : pk.205/02/04/upp.
mdr-2019 tanggal 14 Februari 2019 ;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan kecakapan (20 mill) nomor pk.685/07/2010 tanggal 30 April 2010 a.n. Japar ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan SPDN (solar pachet dealer nelayan) Koperasi Majelis Harmonis No. SPDN 29.365.02 tanggal 8 Juni 2019 beserta 1 (satu) lembar nota ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy surat ijin usaha perdagangan bahan bakar minyak (BBM) a.n. MULYADI berikut lampirannya ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2017 ;
 - 10 (sepuluh) lembar surat jalan spd n (solar pachet dealer nelayan) koperasi teluk majelis no. Spdn 29.365.02 tanggal 8 Juni 2019 beserta 1 (satu) lembar nota ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - Muatan kapal motor kecil (pompong) tanpa nama lambung berupa :
 - Baby tank 5 (lima) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;
 - Drum besi 3 (tiga) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;
 - Drum plastik 2 (dua) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;
 - Tong plastik 1 (satu) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;
 - Derigen 5 (lima) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;
- Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil penjualan bahan bakar minyak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama Mulyadi Bin Amirudin As ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 78/Pid.Sus/2019/PN Tjm tanggal, 13 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAPAR Bin SAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Tanpa Izin Usaha Pengangkutan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompong kayu tanpa nama lambung bermesin Mitsubishi 4D-30PK ;
 - 1 (satu) lembar surat asli pass kecil nomor : pk.205/02/04/upp.mdr-2019 tanggal 14 Februari 2019 ;
 - 1 (satu) lembar surat asli lampiran pass kecil nomor : pk.205/02/04/upp.mdr-2019 tanggal 14 Februari 2019 ;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan kecakapan (20 mill) nomor pk.685/07/2010 tanggal 30 April 2010 a.n. Japar ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Muatan kapal motor kecil (pompong) tanpa nama lambung berupa :
 - Baby tank 5 (lima) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;
 - Drum besi 3 (tiga) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;
 - Drum plastik 2 (dua) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;
 - Tong plastik 1 (satu) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;
 - Jerigen 5 (lima) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/PIDSUS/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 78/Pid.Sus/2019/PN.Tjt, tanggal, 13 Nopember 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Jumardi, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Akta Nomor : 78./Akta.Pid.Sus./2019/PN.Tjt, sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa oleh Wahyu Indra Purnama, A.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 Nomor. 78/Pid.Sus/2019/PN.Tjt dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut secara sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana Nomor. 78/Pid.Sus/2019/PN.Tjt, tanggal 13 Nopember 2019 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Nopember 2019, dan baru diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 6 Januari 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum sependapat mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah tidak tepat dan belum mencerminkan adanya kepastian hukum karena , jika perbuatan tersebut dijatuhi pidana yang ringan, maka akan ada tindakan-tindakan sejenis yang akan dilakukan oleh masyarakat umum dan hal tersebut tidak membuat efek jera bagi pelaku, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak akan mencapai tujuan dari



pidanaan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Tjt, tanggal 13 Nopember 2019, sepanjang mengenai ringannya hukuman 3(tiga) bulan yang pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu)tahun berakhir ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Japar bin Saini dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor :78/Pid.Sus/ 2019/PN.Tjt tanggal, 13 Nopember 2019, secara keseluruhan meliputi berita acara, Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah di dakwakan kepadanya, dan oleh karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, namun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan , karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak akan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut akan terulang kembali dan masyarakat akan melakukan hal yang serupa, sehingga tujuan dari pidanaan tidak akan tercapai, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan bukanlah pidana bersyarat sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pidana yang diancam pada diri terdakwa bersifat kumulatif, selain pidana penjara, terdakwa juga diancam dengan pidana denda yang sangat besar, yaitu paling banyak Rp.60.000.000.000,- (Enam puluh milyar rupiah), mengingat sifat dari perbuatan terdakwa tersebut yang diancam pidana penjara maupun pidana denda, maka menurut majelis hakim tingkat banding, denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak memberikan efek jera dan sangatlah tidak sebanding dengan sifat dari perbuatan terdakwa yang diancam dengan pidana yang tinggi, baik pidana penjara maupun pidana denda, oleh karena itu terhadap terdakwa pidana denda yang akan dijatuhkan haruslah ditambah dari apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut majelis hakim tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Tjt, tanggal 13 Nopember 2019 haruslah diperbaiki sebatas mengenai pembedaannya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa terdakwa haruslah ditahan dirumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses, terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, baik tahanan Negara, maupun tahanan rumah, dan karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka, haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/PIDSUS/2019/PT JMB



- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No 78/Pid. Sus/2019/PN.Tjt, tanggal 13 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **JAPAR Bin SAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Tanpa Izin Usaha Pengangkutan*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** ,dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompong kayu tanpa nama lambung bermesin Mitsubishi 4D-30PK ;
 - 1 (satu) lembar surat asli pass kecil nomor : pk.205/02/04/upp.mdr-2019 tanggal 14 Februari 2019 ;
 - 1 (satu) lembar surat asli lampiran pass kecil nomor : pk.205/02/04/upp.mdr-2019 tanggal 14 Februari 2019 ;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan kecakapan (20 mill) nomor pk.685/07/2010 tanggal 30 April 2010 a.n. Japar ;**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
 - Muatan kapal motor kecil (pompong) tanpa nama lambung berupa :
 - Baby tank 5 (lima) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;
 - Drum besi 3 (tiga) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;
 - Drum plastik 2 (dua) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;



- Tong plastik 1 (satu) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;
- Jerigen 5 (lima) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar ;

Dirampas untuk Negara ;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa tanggal 7 Januari 2020** oleh kami **HIRAS SIHOMBING ,S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **R.A. SUHARNI, S.H.,M.H** dan **EKO SUGIANTO, S.H.,M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **10 Desember 2019 Nomor : 129 / PID.SUS/2019/PT JMB** dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **20 Januari 2020 Nomor : 129 / PID.SUS/2019/PT JMB** dan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** , tanggal **22 Januari 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota **RETNO PURWANDARI Y,S.H.,M.H.** dan **EKO SUGIANTO, S.H.,M.H** serta **AMIN,S, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RETNO PURWANDARI Y, S.H.,M.H

HIRAS SIHOMBING, S.H

2. EKO SUGIANTO,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,



AMIN,S. S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)